

기관경고 · 경고 · 권고 · 통보

1. 제 목 : ㉠㉠ 교대근무자 근무편성 부적정

2. 관계기관 : ▼▼▼▼(▷▷▷▷▷), ■■■■

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단 직원은 공단 업무 형편상 필요한 경우, 시간외근무, 야간근무 및 휴일근무를 실시하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「근로기준법」 제50조(근로시간) 및 제51조(3개월 이내의 탄력적 근로시간제)제2항에 따르면 1주간 근로자의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 40시간을 초과할 수 없지만 사용자가 근로자대표와의 서면합의 한 경우, 3개월 이내의 단위기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 40시간을 초과하지 아니하는 범위에서 특정한 주(40시간) 또는 특정한 날(8시간)에 근로시간을 초과하여 근로하게 할 수 있다고 정하고 있으며, 단, 특정한 주의 근로시간은 52시간을, 특정한 날의 근로시간은 12시간을 초과할 수 없습니다.

■■■■은 공단과 노동조합의 2023년 및 2024년 「탄력적 근로시간제 합의서」에 따라 교대근무, 전담근무, 순환야간근무등 특수근무형태 근로자를 대상으로한 1개월 단위의 탄력적 근로시간제가 적용되고 있습니다.

따라서 ■■■■에서는 교대근무자 등 탄력적 근로시간제가 적용되는 근로자에 대하여 법정 근로시간을 초과하지 않는 범위 내에서 근로자의 근무환경을 고려하여 공정하고 형평성 있게 근무가 편성되도록 관리하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 2024년 복지사업부서 종합감사 시, 교대근무자 근무 실태를 점검한 결과, ■■■■의 ○○(■■■■) 직원들의 근무가 일부 직원에게 시간외근무가 집중 편성되고, 법정 근로시간을 초과한 사례가 확인되었습니다.

이에 대하여 ■■■■에서는 당시(****.**월) 예상치 못한 ○○(■■■■) 직원의 병가로 인해 다른 직원들의 연장근로가 불가피한 상황이 발생하였으며, 「근로기준법 시행규칙」 제9조(특별한 사정이 있는 경우의 근로시간 연장 신청 등)에 따라 관할 노동청에 특별연장근로를 승인·인가 받았다고 하였으나,

그러함에도 ■■■■에서는 ○○(■■■■) 근무자 대체근무 편성에 대한 사전 통제가 미흡하여 특정 직원에게 근무가 과도하게 집중되었고, 해당 직원 중에는 정년퇴직이 임박한 직원도 있어 퇴직금 정산에도 영향을 끼친 점을 볼 때, 근무 편성에 대한 프로세스 개선이 필요할 것으로 확인됩니다.

4. 관계기관 의견

- ■■■■에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ▼▼▼▼는

- 근로 시간 통제를 미흡하게 한 기관에 「기관경고」 조치하시기 바라며, (기관경고)
- 퇴직 시기 등을 종합적으로 고려하여 일부 직원에게 과도한 근무가 편성되지 않도록 복무 관리체계를 정비하시기 바랍니다. (권고)

○ ■■■■은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바라며, (경고)
- 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 교대근무자의 근무시간을 적법하게 편성하고, 편성 기준을 마련하여 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

6. 관련자

[illegible]